

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 837/2530	องค์การสะพานปลา	โจทก์
	นางกรรทอง ชำนาญช่าง	ผู้ร้อง
	นายบังอร ชำนาญช่าง กับพวก	จำเลย
	นางกรรทอง ชำนาญช่าง ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67 แผ่นที่ 2)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน

โฉนดเลขที่ 8934 ถึง 8941 รวม 8 โฉนด พร้อมตึกแถว รวม 8 ห้องซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 3 โดยมีชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของเพื่อบังคับตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง ได้ชื่อมาจากนายอุดม ชำนาญช่าง โดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ได้จดทะเบียนหย่าจากการเป็นสามีภรรยา กันตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65,64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ